

1502833-53.2021.8.26.0236

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... aferir-se se estamos frente ao crime de tráfico ou ao de uso.

Dito isso, algumas ponderações são de rigor.

O réu foi encontrado pelos militares, em local conhecido nesta Comarca como ponto de tráfico, debruçado na porta de um carro, em movimento análogo à venda de drogas no varejo.

Ainda, consigo, houve o encontro da droga apreendida (as pedras estavam todas prontas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1502833-53.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502833-53.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO AUGUSTO DA SILVA QUINTILIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva JULIO AUGUSTO DA SILVA QUINTILIANO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, estaria trazendo consigo 15 (quinze) porções de crack, pesando cerca de 4,46 g, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da inicial, retiro que Policiais Militares estavam em patrulhamento pelo local conhecido pelo comércio de drogas. No local, os PMs perceberam que o denunciado estava debruçado na porta do passageiro de um veículo (S10) que era conduzido por JOSÉ FELIPE COLTURATO BONELLI, em atitude que aparentava estar relacionada com a comercialização de entorpecentes. Ao ser abordado pelos Policiais Militares, em revista pessoal do denunciado foram localizadas 15 pedras de crack e outras pequenas totalizando 4,46g. Também foi localizada a quantia de R\$ 226,25 em diversas notas de pequeno valor.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de fl. 01, do BO de folhas 11/12, do auto de constatação de folha 13, das fotos de folhas 16/17, e dos laudos periciais de folhas 87/89 e 90/94.

A autoria retiro da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido negou a traficância, tendo dito que a droga apreendida era para seu consumo próprio.

Conquanto, contra ele, pairam as demais provas produzidas.

Ouvidos, os policiais trouxeram uníssonos depoimentos. Resumidamente, falaram que , em patrulhamento no local dos fatos, conhecido, inclusive, como ponto de venda de drogas, avistaram o custodiado debruçado sobre o veículo de José Felipe. Diante da suspeita da prática do delito de traficância, realizaram a abordagem do averiguado, com o qual foram apreendidas 15 pedras de crack e outras pequenas, bem como R\$ 226,25 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) em diversas notas de pequeno valor.

O depoente José pouco ajuda no elucidar da questão, porque não viu a abordagem policial.

Como se vê, é incontroverso que o agente foi surpreendido pelos militares na posse da droga (conferir o auto de exibição de folha 11 e as fotos de folhas 16/17, para além da prova oral produzida); a discussão que se propõe é aferir-se se estamos frente ao crime de tráfico ou ao de uso.

Dito isso, algumas ponderações são de rigor.

O réu foi encontrado pelos militares, em local conhecido nesta Comarca como ponto de tráfico, debruçado na porta de um carro, em movimento análogo à venda de drogas no varejo.

Ainda, consigo, houve o encontro da droga apreendida (as pedras estavam todas prontas para o comércio, como retiro, inclusive, da imagem de folha 17) e de mais de R\$ 226,00, em notas diversas.

Alias, neste ponto, para além do fato de que a variedade das notas em dinheiro já é indicativa de ocorrência do tráfico, conforme a experiência, não olvido que o requerido, no primeiro momento em que foi inquirido pela autoridade pública, se declarou desempregado (folha 14); em juízo, disse ser servente de pedreiro e que ganha cerca de R\$ 70 por dia.

Assim o sendo, não haveria razão outra para que portasse a significativa quantia em espécie, se não estivesse a traficar.

Fosse verdade que o dinheiro apreendido derivou de seu labor, bastasse que o denunciado trouxesse testemunha que indicasse te-lo de fato trabalhado em obra, ou, ainda, comprovante de pagamento.

Nada há nesse sentido. E não há porque a toda evidencia, o dinheiro derivava do tráfico.

Em verdade, descomprovada a origem lícita da quantia, ônus estritamente do denunciado (art. 156, do CPP).

Mais.

Não é de desconhecimento deste juízo criminal, justamente do mister diário, de que o volume de tóxico apreendido (15 porções de crack), no varejo desta Comarca equivale a algo em torno de R\$ 150,00 a R\$ 300,00, em mercadoria.. Não tinha, pois, como ter consigo tanta droga se não fosse para vende-la, ainda que se admita que o réu estivesse a trabalhar, conforme relatou em audiência (mas não comprovou, repito).

Não passa despercebido que segundo o que se produziu no dia de hoje, o réu já houvera sido preso por tráfico, justamente no mesmo local

Alfim, oportuno mencionar os ensinamentos no brilhante voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro, nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011:

“Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). (grifos nossos).

Ou seja, o volume de entorpecente apreendido é 223 maior do que o mínimo para overdose, de modo a ser lícito concluir-se de que estamos a versar de efetivo tráfico de drogas.

Trago como precedentes, para ilustrar o que ora afirmo os seguintes julgados: TJSP; Apelação Criminal 0001115-61.2017.8.26.0616; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020 e TJSP; Apelação Criminal 1501273-67.2018.8.26.0079; Relator (a): Luiz Antonio Cardoso; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

Enfim, nos moldes do art. 28, §2º, da LD, interpretado a contrário senso, formo meu convencimento, pautado no art. 155, da Lei Processual, no sentido de que Júlio incorreu como incurso no crime de tráfico.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena em virtude da natureza da droga apreendida (crack), substância de alto grau de lesividade e extremamente viciante; aplico, aqui, a regra do art. 42, da LD.

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa

Na segunda fase, depreendo a reincidência específica: processo 1500656-87.2019.8.26.0236 – folha 48.

Não há atenuantes.

Pena intermediária em 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa

Na terceira fase, sem causas de aumento.

Impossível a concessão do benefício do §4º, do art. 33, da LD, ante a reincidência específica: processo 1500365-63.2020.8.26.0556 (f. 48).

Pena final em 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa.

Ante a específica reincidência, cumulado com a hediondez equiparada do delito, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena.

O valor do dia-multa será o mínimo legal.

Em virtude do montante de pena aplicada e a reincidência, impossível a concessão dos benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO JÚLIO AUGUSTO DA SILVA como incurso no crime do art. 33, da LD, à pena de 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP. Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, porquanto é reincidente específico: processo 1500365-63.2020.8.26.0556 (f. 48).

Mais, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade

Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561TJSP)

HABEASCORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO

DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016) Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório. Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343. Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados. Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s). Esta sentença foi lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas. CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, arquivem-se.
P.I.C.

Ibitinga, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA